

1502151-27.2021.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... não se recorda. Disse que já foi processado por tráfico em 1997. Disse que é operador de máquinas.

A vítima NATALY CAROLINE DOS SANTOS RUFINO disse que na época dos fatos seu pai fazia uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Disse que é proprietária de uma Adega e no dia dos fatos o acusado estava no local com seus amigos. Disse que teve uma discussão com seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502151-27.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502151-27.2021.8.26.0292 Controle: 2021/001848

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VILMAR DA SILVA RUFINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

VILMAR DA SILVA RUFINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688/41) e no artigo 147, "caput", ambos na forma dos art. 69, "caput", os dois últimos do Código Penal, porque, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Anésia Ruston, nº 760, Bairro Altos de Santanas, nesta cidade de Jacareí, em circunstâncias de violência doméstica, praticou atos de fato contra Nataly Caroline dos Santos Rufino, sua filha; bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo foi apurado, o denunciado é pai da vítima e faz uso constante de bebidas alcoólicas e drogas. No dia dos fatos ele se dirigiu até a adega pertencente à vítima e, após dar início a uma discussão, agrediu a vítima com um soco no braço e um tapa no rosto.

Não satisfeito, o denunciado ameaçou a vítima, afirmando que iria matá-la, cobrindo-a de balas e que, se ela acionasse a Polícia, seria ainda pior.

A vítima representou pelo crime de ameaça (fls. 17/18).
Recebida a denúncia (fls. 79/80), o réu foi citado (fls. 101) e apresentou resposta à acusação (fls. 106).
Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes, e, ao final, interrogado o acusado.
Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.
Os fatos restaram devidamente comprovados pela prova oral coligida aos autos.
Anoto que o crime de ameaça é formal e as vias de fato é contravenção que não deixa vestígios.

A autoria é inconteste.
O réu confessou que arremessou uma garrafa contra a vítima após uma discussão. Disse que foi impedido de agredir a vítima por seus amigos e acredita que não acertou o soco em seu rosto. Disse que estava nervoso e tinha ingerido bebida alcoólica e talvez tenha ameaçado a vítima mas, não se recorda. Disse que já foi processado por tráfico em 1997. Disse que é operador de máquinas.

A vítima NATALY CAROLINE DOS SANTOS RUFINO disse que na época dos fatos seu pai fazia uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Disse que é proprietária de uma Adega e no dia dos fatos o acusado estava no local com seus amigos. Disse que teve uma discussão com seu pai que começou a arremessar garrafas contra a depoente e lhe agrediu com um soco no rosto. Disse que o réu disse que "se eu te coloquei no mundo eu tiro". Disse que a conduta dia dos fatos foi filmada.

A testemunha ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS disse que não presenciou os fatos. Disse que tomou conhecimento dos fatos posteriormente. Disse que a vítima lhe narrou que o acusado tentou acertá-la com uma garrafa de vidro. Disse que não viu a vítima machucada. Disse que o acusado era pessoa agressiva. Narrou que a conduta do acusado foi filmada.

Pois bem. Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação do réu, pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.
O réu confessou as imputações.
Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.
Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.
É esse exatamente o caso dos autos.

A vítima narrou com riqueza de detalhes as agressões praticadas pelo réu, bem como relatou que o denunciado a ameaçou.
Em geral, em crimes desde jaez, praticados no âmbito familiar, não existem testemunhas presenciais e apenas se colhem os depoimentos dos envolvidos, familiares, sobretudo. Assim, a palavra da vítima ganha especial relevância.
Nesse sentido:
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (STJ - HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Mas não é só. A versão da vítima foi ratificada pelas imagens de câmeras do local. O denunciado ameaçou de morte a vítima, dizendo que "iria matá-la, cobrindo-a de balas e que, se ela acionasse a Polícia, seria ainda pior". Ressalte-se que a ofendida sentiu-se constrangida, temerosa com a promessa de mal veiculada pelo acusado.

O Acusado agrediu a ofendida com um soco no braço e um tapa no rosto.

Dessa feita, força convir que a autoria delitiva restou plenamente demonstrada. O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo, pois, de rigor o édito condenatório. Dúvida nenhuma existe para a condenação do réu.

Evidenciada a prática do crime de ameaça e da contravenção penal, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas. Anoto que o réu é primário, de modo que as penas-base serão fixadas nos mínimos legais:

01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça

15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, II, "f" do Código Penal, considerando que prevaleceu das relações domésticas para a prática dos delitos. Por outro lado, observo que o réu confessou as imputações. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado.

À míngua de outras causas modificadoras, torno as reprimendas definitivas.

Aplicando-se a regra do concurso material, inserta no art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, totalizando:

01 (um) mês de detenção

17 dias de prisão simples

A pena será cumprida em regime aberto, observado o disposto artigo 33, § 2º "c" do Código Penal.

Nos termos do art. 44, I do Código Penal, deixo de substituir a pena por restritiva de direito em razão de o crime ter sido praticado mediante violência e ameaça à pessoa.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/06, deixo de aplicar o disposto no art. §2º do art. 60 do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VILMAR DA SILVA RUFINO à pena de 01 (um) mês de detenção e 17 (dezesete) dias de prisão simples, como incurso no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688/41) e no artigo 147, "caput", ambos na forma dos art. 69, "caput", os dois últimos do Código Penal, em regime aberto.

Faculto ao réu o apelo em liberdade. Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA